

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 184/2541

เด็กหญิงศลิษา ศรีธงชาติ กับพวก

โจทก์

นายสกล ศรีธงชาติ กับพวก

จำเลย

เด็กหญิงศลิษา ศรีธงชาติ กับพวก โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ตามคำร้องของ โจทก์มิใช่เป็นกรณีคำพิพากษาหรือคำสั่ง มีข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 แต่เป็น ความผิดพลาด ของโจทก์เองที่พิมพ์ชื่อโจทก์ที่ 2 ในคำฟ้องจาก เด็กหญิงนุสนิศรีธงชาติ ผิดพลาดเป็นเด็กหญิงนุสนิศรีธงชาติ ศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไขให้ตามที่โจทก์ร้องขอ ได้ กรณีตามคำร้องของ โจทก์เป็นเรื่องในชั้น บังคับคดีที่โจทก์ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อ ศาลชั้นต้นเพื่อทำการ ไต่สวนให้ได้ความว่าเด็กหญิงนุสนิศรีธงชาติกับเด็กหญิงนุสนิศรีธงชาติเป็นบุคคลเดียวกัน แล้วจึงนำผลของการไต่สวนนั้นไปดำเนินการต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองได้สิทธิครอบครองและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวม 7 แปลง จำนวน 1 ใน 3 ของเนื้อที่ดินทั้งหมดโดยให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนบรรยายส่วนในที่ดินมรดกดังกล่าวด้วย และให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ที่ดิน รวม 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นจำนวน 1 ใน 3 ส่วน ของเนื้อที่ดินทั้งหมด และให้จำเลยที่ 2 ส่งมอบเงินมรดกค่าหุ้น กับให้จำเลยที่

1 ที่ 2 ร่วมกัน ส่งมอบ เงินมรดกส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคาร และเงิน ส่วนทรัพย์สิน มรดกอื่นรวมเป็นเงิน 687,653.31 บาท พร้อมกับดอกเบี้ย แก่โจทก์ทั้งสอง คำขอ อื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดเลขที่ 9373 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นจำนวน 1 ใน 6 ส่วน ของเนื้อที่ดิน ทั้งหมดเฉพาะที่ดินแปลงนี้ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา ของศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาพิพากษา แก้เป็นว่า คำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เฉพาะใน ส่วนที่ให้จำเลยที่ 2 ส่งมอบเงินค่าหุ้นและส่งมอบเงินทรัพย์สินมรดกพวกพระบูชา พระ เครื่อง และเครื่องประดับ จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในต้นเงินดัง กล่าวแก่โจทก์ทั้งสองนั้นให้ยกเสียนอกจากที่แก้ คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์ คดีอยู่ในระหว่างการบังคับ ตามคำพิพากษาศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องว่า คดีนี้โจทก์จำเลยได้นัดจดทะเบียนโอนที่ดินตามคำพิพากษา ศาลฎีกา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเชื่อโจทก์ที่ 2 ไม่ถูกต้อง เกิดจาก ความผิดพลาดในการพิมพ์คำฟ้องโจทก์ ที่พิมพ์ชื่อโจทก์ที่ 2 ว่า เด็กหญิงนลินี ศรี ธงชาติ ซึ่งที่ถูกต้องเป็น เด็กหญิงนุชสินี ศรีธงชาติ ปรากฏตามหลักฐานสำเนา ทะเบียนบ้านท้ายคำร้องโจทก์จึงขอศาลฎีกาได้โปรดแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อ โจทก์ที่ 2 ให้ถูกต้องในคำพิพากษาศาลฎีกาด้วย เพื่อโจทก์ จะได้ดำเนินการตามคำ พิพากษาต่อไป

ศาลฎีกาสั่งว่า "ตามคำร้องของ โจทก์มิใช่เป็นกรณีคำพิพากษา หรือคำสั่งมีข้อ ผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 แต่เป็นความผิดพลาด ของโจทก์เองที่พิมพ์ชื่อโจทก์ที่ 2 ในคำฟ้องจาก เด็ก

หญิงนุชสินี ศรีธงชาติ ผิดพลาดเป็นเด็กหญิงนุสนี ศรีธงชาติ ศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไขให้ตามที่โจทก์ร้องขอได้ กรณีตาม คำร้องของ โจทก์เป็นเรื่องหนึ่งในชั้นบังคับคดีที่โจทก์ชอบที่จะ ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อทำการไต่สวนให้ได้ความว่า เด็กหญิงนุชสินี ศรีธงชาติ กับเด็กหญิงนุสนี ศรีธงชาติ เป็นบุคคลคนเดียวกัน แล้วจึงนำผลของการไต่สวนนั้นไปดำเนินการ ต่อไป ในชั้นนี้ยกคำร้อง"

(อร่าม หุตาंगุร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อำนวย เต้พันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>